

【案件基本信息】

案号：(2024)京0105民初12345号

案由：民间借贷纠纷

原告：张三

被告：李四

【案件事实】

2023年1月15日，被告李四因资金周转需要向原告张三借款人民币50万元，双方签订《借款合同》，约定借款期限为一年，年利率为12%，到期日为2024年1月15日。借款到期后，被告仅偿还本金10万元，剩余40万元本金及利息至今未还。原告多次催要未果，遂诉至法院。

【争议焦点】

1. 借款合同的效力问题

利息的计算标准

3. 被告是否应当承担违约责任

【法院认为】

本院认为，原、被告之间的借款合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据《中华人民共和国民法典》第六百七十五条规定，借款人应当按照约定的期限返还借款。被告未按期足额还款，构成违约，应承担相应的违约责任。关于利息，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条，年利率12%未超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，应予支持。

【判决结果】

- 被告李四于本判决生效之日起十日内偿还原告张三借款本金40万元；
- 被告李四于本判决生效之日起十日内支付原告张三利息（以40万元为基数，按年利率12%计算，自2024年1月16日起至实际清偿之日止）；
- 驳回原告张三的其他诉讼请求。

【引用法条】

1. 《中华人民共和国民法典》第六百七十五条

最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条